

1524254-26.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2272637/2021 - 24º D.P. PONTE

RASA, 20676283 - 24º D.P. PONTE RASA, 4742/21/224 - 24º D.P. PONTE RASA, 2272637 - 24º D.P. PONTE RASA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524254-26.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2272637/2021 - 24º D.P. PONTE

RASA, 20676283 - 24º D.P. PONTE RASA, 4742/21/224 - 24º D.P. PONTE RASA, 2272637 - 24º D.P. PONTE RASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SANDERSON CANOVA DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

SANDERSON CANOVA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006 porque, no dia 5 de outubro de 2021, por volta de 12h55, na Rua Lucio de Arruda Leme, nº 35, nesta capital, tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, uma porção de maconha (pesando 275,2 gramas) e 750.000 porções pequenas e 115 porções grandes de cocaína (pesando 479,96 quilos), substâncias que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 104 e 105).

Recebida a denúncia (fls. 107 e 108), foi o réu citado (fls. 183). Apresentou resposta à acusação (fls. 119/122). Afastada a hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva de duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogatório ao final.

Em debates, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia.

A Defesa pleiteou a fixação das penas no mínimo legal (fls. 205 e 206).

A denúncia foi retificada para a correção de erro material (fls. 207/208, 211 e 219).

As partes reiteraram suas manifestações ulteriores (fls. 218 e 221).

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 2/5), autos de apreensão e constatação (fls. 8/12 e 17/20), laudo de exame pericial sobre o sítio do evento (fls. 128/140) e laudos de exames químico-toxicológicos (fls. 125/127, 141/144 e 180/182).

O réu permaneceu calado na fase policial (fls. 13).

Em juízo, Sanderson negou o crime. Revelou que, em 2013, transportou 2 quilos de cocaína para Araçatuba. Foi preso, condenado e cumpriu a pena imposta. Ao tempo dos fatos os donos daquela droga que perdeu em 2013 o obrigaram a guardar as drogas e as máquinas descritas na denúncia. Se não o fizesse, seria morto, alegou Sanderson.

O policial militar Rodrigo Silva de Farias informou que, em patrulhamento, recebeu a notícia sobre uma casa que funcionaria como refinaria de drogas. No local foi recebido pelo acusado, foragido da justiça. Por lá apreendeu duas máquinas utilizadas para embalagem de drogas, além de 115 esferas de cocaína e uma porção de maconha. Informalmente, o réu admitiu que recebia R\$ 5.000,00 para realizar remessas de drogas. Ao todo, foram contabilizadas 735.00 porções pequenas de cocaína. O pelotão inteiro ajudou na contagem, destacou o PM Rodrigo Silva.

O PM Rodrigo Eduardo Carrijo de Araújo, no mesmo sentido, narrou que, em atividade de patrulhamento, acompanhado do PM Rodrigo Silva, receberam uma informação privilegiada pelo serviço "disk-denuncia". Noticiava-se a existência de uma casa onde haveria grande quantidade de drogas. No local, foram recebidos pelo acusado, que logo admitiu sua condição de foragido. Com a entrada autorizada, ingressaram no imóvel, onde apreenderam 735.000 invólucros de cocaína, 115 esferas de cocaína com um quilo cada, duas máquinas destinadas à embalagem das drogas e uma pequena de maconha.

A condenação é de rigor.

Os policiais militares Rodrigo Silva de Farias e Rodrigo Eduardo Carrijo de Araújo

narraram os fatos com todas as suas circunstâncias. Em depoimentos coesos, firmes e coerentes, relataram que, em atividade de patrulhamento receberam uma informação privilegiada pelo serviço "disk-denuncia". Noticiava-se a existência de uma casa onde haveria grande quantidade de drogas. No local, foram recebidos pelo acusado, que logo admitiu sua condição de foragido. Com a entrada autorizada, os policiais autuantes ingressaram no imóvel, onde apreenderam 735.000 invólucros de cocaína, 115 esferas de cocaína, com um quilo cada, duas máquinas destinadas à embalagem das drogas e uma pequena quantidade de maconha.

Depoimento de policial, é cediço, goza de presunção de idoneidade, máxime quando em tudo ajustado ao conjunto probante comprometedor, como no caso.

Sobre o tema, confira-se a clássica jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

É bem sabido, já se o disse muitas vezes, que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre, então, como, de resto, cumpre-lhe sempre, é conferir, a tais declarações, o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, atribuindo-lhes, ou não, segundo seu livre convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética e de veracidade, a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Até porque nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente da segurança, para, ao depois, quando fosse ele convocado a prestar contas da sua atuação, negar valor ao que diz, pela preconceituosa admissão de que não fala a verdade. (Apelação nº 9082829-51.2001.8.26.0000, Relator Desembargador Canguçu de Almeida).

O réu, de sua parte, não negou a posse das drogas (quase meia tonelada de cocaína e 279 gramas de maconha) e das duas máquinas embaladoras. Em seu favor, Sanderson lançou escusa que ainda mais o comprometeu, sobre uma dívida de drogas decorrente de sua prisão no ano de 2013.

Em suma, a confissão associada aos depoimentos dos policiais autuantes e à prova técnica produzida bem autorizam a procedência da ação penal, nos termos em que proposta.

O caso é diferenciado e revela o grave envolvimento do agente com a criminalidade organizada. Vale repisar: Sanderson, reincidente específico, foragido, foi flagrado em imóvel retratado pela polícia científica (fls. 128/140) na posse de quase meia tonelada de cocaína e duas máquinas para a embalagem da droga. Um pelotão inteiro da Polícia Militar cuidou da contagem das porções já prontas para o comércio: 750.000, como revelou o PM Rodrigo Silva de Farias. O aparato descortinado, como se vê, é de escala industrial.

O caso, resta claro, é de crime organizado.

Valorosa a ação dos policiais autuantes.

Passa-se à dosimetria das penas.

O artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida, assim como a personalidade e a conduta social do agente, devem preponderar sobre as demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal.

No caso, considerando a enorme quantidade droga apreendida, uma porção de maconha

(pesando 275,2 gramas) e 750.000 porções pequenas e 115 porções grandes de cocaína (pesando 479,96 quilos) e a apreensão das máquinas embaladores são circunstâncias que justificam importante acréscimo à pena-base, de forma a individualizá-la de acordo com o que estabelecem a Constituição Federal, a Lei de Drogas e o Código Penal, perfazendo 12 anos de reclusão e 1200 dias-multa.

O réu é reincidente específico (fls. 198 e 199). Todavia, como confessou o delito, as penas não sofrem alteração, na medida em que a confissão deve compensar reincidência, pois, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Terceira Seção, no julgamento do REsp n. 1.341.370/MS (DJe 17/4/2013), submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil, pacificou o entendimento de que é possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal (AgRg no REsp 1388441/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 25/09/2014)”

Por reincidente, Sanderson não tem direito ao redutor de pena do artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343/2006.

As penas prevalecem em concreto na ausência de causas legais modificadoras.

Impõe-se, no caso, o regime prisional fechado frente o quanto de pena aplicado e a comprovada reincidência.

O valor de cada dia-multa é fixado no piso menor ante a má-situação financeira do réu.

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE a ação penal para condenar SANDERSON CANOVA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 às penas de em 12 anos de reclusão e 1200 dias-multa, fixado o regime prisional inicial fechado.

Indefere-se o direito de interpor recurso em liberdade porque ainda presentes os requisitos da prisão preventiva.

Expeça-se, desde já, guia de recolhimento provisória.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

Oficie-se ao Comando da Polícia Militar, com cópia desta, parabenizando a atuação dos policiais Rodrigo Silva de Farias e Rodrigo Eduardo Carrijo de Araújo no caso, para assim passe a constar de seus registros funcionais.

Autoriza-se a incineração dos entorpecentes apreendidos, oficiando-se a autoridade policial.

Decreta-se a perda das máquinas embaladoras, na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 04 de fevereiro de 2022.

Eduardo Pereira Santos Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA